

Základy autorského práva a ochrany osobnosti 10.

**JUDr. Marek Beneš, Ph.D.
MUP**

Nehmotné věci

- zvláštní druh předmětu právních vztahů, který má nehmotnou povahu:
 - 1) výsledky duševní činnosti (duševní vlastnictví)
 - 2) hodnoty a projevy lidské osobnosti

Ochrana osobnosti

- § 81 a násl. NOZ, §§ 84 – 90 NOZ ochrana podoby a soukromí (dříve §§ 11 – 16 Občanského zákoníku)
- Týká se pouze fyzických osob
- Osobnost = zejména život, důstojnost, zdraví, vážnost, čest, soukromí, právo žít v příznivém životním prostředí, projevy osobní povahy
- „Každý je povinen ctít svobodné rozhodnutí člověka žít podle svého.“
- Podoba = **zobrazení** osoby, podle něhož lze zjistit **totožnost**, lze zachytit jen se souhlasem osoby!



Ochrana osobnosti

- Svolo-li někdo k zobrazení své podoby za okolností, z nichž je zřejmé, že bude šířeno, platí, že svoluje i k jeho rozmnožování a rozšiřování obvyklým způsobem, jak je mohl vzhledem k okolnostem rozumně předpokládat
- Soukromí = nelze **narušit** bez souhlasu soukromé prostory, sledovat soukromý život nebo pořizovat a šířit o tom zvukový nebo obrazový záznam, platí i pro **písemnosti** osobní povahy

Ochrana osobnosti

- Souhlas k užití podobizny, zvukového či zvukově obrazového záznamu – ústní i **písemný**; vždy určit o jaký projev osobní povahy se jedná, k jakým účelům a jakými způsoby bude užit a zda za úplatu či bezúplatně, případně dobu, na kterou se souhlas uděluje
- Souhlas na dobu neurčitou **lze odvolat** bez dalšího
- Souhlas na dobu určitou **lze odvolat**, ale pod podmínkou náhrady škody tím způsobené





Ochrana osobnosti:

- Výjimky: Bez souhlasu lze užít projevy osobní povahy na základě bezúplatných zákonných licencí:
- Licence úřední: Platí pro písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové a zvukové záznamy;

K úředním účelům **na základě zákona**

Podobizny, obrazové a zvukové záznamy lze užít bez souhlasu i **pro potřeby výkonu a ochrany práva nebo právem chráněných zájmů jiných osob**

- Licence vědecká, umělecká a zpravodajská: Platí pro podobizny, obrazové a zvukové záznamy;

Pro vědecké a umělecké účely, tiskové, rozhlasové, televizní či obdobné zpravodajství, ovšem vždy jen přiměřeným způsobem

Zákonné výjimky lze použít vždy jen tak, aby nebyly dotčeny nepřiměřeným způsobem oprávněné zájmy člověka!

Ochrana osobnosti:

- Ochrana: Fyzická osoba má právo se domáhat – zápovědi (aby bylo upuštěno od porušování), odstranění následků, náhrady škody
- Po smrti fyzické osoby se ochrany mohou domáhat osoby jí blízké
- Souvisí-li zásah do osobnosti člověka s jeho činností v právnické osobě, může se domáhat téhož i **právnická osoba**

Ochrana osobnosti:

- **Osoby tzv. veřejného zájmu** mají obecně nižší stupeň ochrany (viz. nálezy Ústavního soudu a rozsudky ESLP) s ohledem na svobodu projevu; ochranu v těchto případech lze zajistit i jinak, než soudně (možnost veřejně diskutovat a polemizovat, až subsidiárně soudní ochrana)
- V případě zneužití podobizen **pro reklamu** přisuzují soudy zpravidla naopak vyšší zadostiučinění (sportovci, umělci – jejich podobizny zpravidla přispívají k vyššímu zisku při užití v reklamě)
- Naopak – pokud osoba domáhající se práv sama přispěla k **degradaci chráněných atributů**, je přiznané zadostiučinění zpravidla nižší (např. erotické fotky)

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

Listina základních práv a svobod:

- Čl. 7: nedotknutelnost soukromí
- Čl. 10: právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života
- Čl. 13: Listovní tajemství, tajemností písemností a záznamů
- Čl. 17: Svoboda projevu.

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

Nižší míra ochrany u tzv. veřejných osob:

- Rozhodnutí ESLP ve věci Lingens proti Rakousku: *„limity přijatelné kritiky jsou širší u politiků než u soukromých osob. Na rozdíl od soukromé osoby se politik nevyhnutelně a vědomě podrobuje důkladné kontrole každého svého slova a činu ze strany novinářů, i ze strany široké veřejnosti, a v důsledku toho musí prokázat vyšší míru tolerance.“*
- Rozhodnutí ESLP ve věci Oberschlick proti Rakousku: požadavky na ochranu osobnostních práv politiků musí být vyvažovány zájmem na otevřené diskusi o politických otázkách.

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

Nižší míra ochrany u tzv. veřejných osob:

- Ústavní soud, nález ÚS 367/03: *„Lze obecně konstatovat, že osoby veřejně činné, tedy politici, veřejní činitelé, mediální hvězdy aj. musí akceptovat větší míru veřejné kritiky než jiní občané.“*
- argument, že tyto veřejně činné osoby mají o mnoho snadnější přístup k médiím a tak možnost bez soudního procesu vyvrátit nepravdivé či dehonestující tvrzení

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

Kdo jsou veřejné osoby:

- Členové vlády:
- ESLP ve věci Castells proti Španělsku: opoziční poslanec kritizoval vládu z nečinnosti. Podle soudu meze přípustnosti svobody projevu a kritiky vůči **představitelům vlády** jsou ještě širší než u běžných politiků.
- Policisté, úředníci:
- ESLP ve věci Janowski proti Polsku: **státní zaměstnanci** (městští strážníci) sice mají za určitých okolností širší meze přípustnosti kritiky, nicméně je potřeba brát v potaz zachování vážnosti a autority zastávané funkce nebo úřadu

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

Kdo jsou veřejné osoby:

Soudci:

- ESLP ve věci Prager a Oberschlick: *„Nicméně je nutné vzít v potaz zvláštní úlohu soudní moci ve společnosti. Jako ochránkyně spravedlnosti, jež představuje zásadní hodnotu právního státu, musí soudní moc požívat důvěry veřejnosti, pokud má být v plnění svých úkolů úspěšná. Může se tudíž jevit jako nezbytné chránit tuto důvěru před destruktivními útoky, které jsou zjevně neopodstatněné, zejména s ohledem na skutečnost, že kritizování soudci mají povinnost zachovávat zdrženlivost, která jim brání reagovat... Poškodil (novinář Prager) nejenom reputaci soudců, ale také oslabil důvěru veřejnosti v celé soudnictví.“*
- ESLP ale rozhodl i naopak ve prospěch svobody slova, pokud je kritika soudce podložená (ve věci De Haes a Gijssels proti Belgii, nebo např. Kobenter a Standard Verlags GmbH proti Rakousku – zde sám soudce uznal kontroverznost rozsudku a část rozhodnutí sám odstranil z odůvodnění, byl také trestán kárným senátem)

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

Kdo jsou veřejné osoby:

Soudci:

- Ústavní soud ve věci ÚS 154/97106 upřednostnil osobnostní práva soudce, protože šlo o zveřejnění soukromých fotografií nesouvisejících s výkonem jeho funkce, a které byly uvedeny spolu s nesouvisejícími nadpisy.
- „v č. 44 týdeníku REFLEX, ročník 1993, byla bez souhlasu JUDr. J. H. uveřejněna fotografie osobní povahy, která s jeho činností jako soudce pro informovanost veřejnosti neměla žádnou souvislost. K uveřejnění fotografie podle odůvodnění napadených rozhodnutí došlo v takové grafické úpravě, že při běžném čtení článku, v němž byla fotografie umístěna, v souvislosti s nadpisem "Nejlepší lék na vraždu je oxasepam" a text "Opilý násilník brutálně umlátil svou milenku", musel mít čtenář dojem, že nadpis a text patří k fotografii JUDr. J. H.“

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

Kdo jsou veřejné osoby:

Soudci:

- Ústavní soud ve věci ÚS 23/05: *„Cenzura informací a svobodné výměny názorů na práci soudů či výběr osob, které smějí takové informace prezentovat, snižuje důstojnost justice víc než případné kontroverzní názory, které v diskusi zazní.“*

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

Co jsou věci veřejné povahy:

- *Nález Ústavního soudu ve věci ÚS 453/03: „Věcí veřejnou jsou veškeré agendy státních institucí, jakož i činnost osob působících ve veřejném životě, tj. např. činnost politiků místních i celostátních, úředníků, soudců, advokátů, popř. kandidátů, či čekatelů na tyto funkce; věcí veřejnou je ovšem i umění včetně novinářských aktivit a showbyznysu a dále vše, co na sebe upoutává veřejnou pozornost. Tyto veřejné záležitosti, resp. veřejná činnost jednotlivých osob mohou být veřejně posuzovány.“*

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

- **Forma kritiky:**
- ESLP ve věci: Handyside proti Spojenému Království: svoboda projevu se vztahuje „*nejen na informace nebo myšlenky příznivě přijímané či považované za neškodné či bezvýznamné, ale i na ty, které zraňují, šokují nebo znepokojují stát nebo jakoukoliv část obyvatelstva. Tak tomu chtějí pluralita, tolerance a duch otevřenosti, bez nichž není demokratické společnosti.*“
- ESLP ve věci Prager a Oberschlick proti Rakousku: V případě médií platí, že „*novinářská svoboda zahrnuje i možnost použití určité míry přehánění, či dokonce provokace.*“
- ESLP ve věci Oberschlick proti Rakousku: Použití vulgárního výrazu je za jistých okolností přípustné (1990, Jörg Haider v projevu prohlásil, že všichni vojáci ve 2. světové válce bojovali za mír, včetně těch německých. Novinář Oberschlick ho označil výrazem „Trottel“. Trestní řízení u rakouského soudu: Každá nadávka je nepřiměřená, neboť lze kritizovat i bez použití nadávky. ESLP: Ne nezbytně. Pokud je výraz dán do souvislosti a je reakcí na kontroverzní projev, není to nezbytně nepřiměřený zásah do ochrany osobnosti.)

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

- **Zpravodajská licence:**
- ESLP ve věci Von Hannover proti Německu (novinář zveřejňující soukromé fotografie monacké princezny):
„soustavné zveřejňování fotografií ze soukromí osob, a to i z míst, která nelze považovat za veřejná, není možno chránit svobodou projevu, protože zde není zásadní přínos pro veřejnou debatu”
- **Karikatura, parodie, satira:**
- Musí být zřejmé, že jde o satiru. ÚS: Informace i v této formě by měla mít nějaký reálný základ a nesmí přesáhnout některé meze (např. ministr namalovaný při skupinovém sexuálním styku)

Svoboda projevu versus ochrana osobnosti

- **Autodegradace:**
- Rozsudek KS Brno Č.j. 24 C 48/2004-128 (Případ videochat)
- *„Všechny fotografie zobrazují žalobkyni ve vyzývavých pózách na lůžku. Na 5 fotografiích se nachází žalobkyně pouze v kalhotkách, na 4 fotografiích se nachází žalobkyně zcela nahá bez kalhotek, na 1 fotografii se nachází pouze záběr obličeje žalobkyně s prsty na bradavkách prsou. Na všech fotografiích žalobkyně (s výhradou fotografie obsahující pouze záběr horní části těla žalobkyně) se nachází i růžový či fialový vibrátor...”*
- Při hodnocení těchto kritérií vzal soud v úvahu skutečnost, že újmy vzniklé prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (z nichž právě internet je vedle televize jednoznačně nejúčinnější) mají, jak potvrzují četné zkušenosti, zpravidla široký vliv na veřejnost. Na druhou stranu však soud zohlednil (a nemohl v žádném případě přehlédnout) skutečnost, že žalobkyně činnost tzv. modelky na erotickém videochatu **vykonávala dobrovolně za úplatu a souhlasila s jejím veřejným zpřístupněním po dobu 2 let.**
- Charakter této činnosti založené ryze na zveřejňování vlastní intimity a plnění úkolů erotické povahy (tj. na autoerotice všech forem včetně autoerotiky anální), byl dostatečně zjištěn z předmětných fotografií i z DVD nosiče se zhruba třičtvrtěhodinovým obrazovým záznamem autoerotických představení žalobkyně. **Výkonem činnosti tohoto charakteru a dlouhodobým souhlasem s jejím veřejným zpřístupněním se žalobkyně dle názoru soudu z velké části sama vzdala své důstojnosti a vážnosti ve společnosti, resp. sama přispěla ke značnému snížení hodnoty těchto osobnostních statků.**

- **Ochrana názvu právnické osoby:**

§ 132 - 135 Občanského zákoníku

- **Ochrana jména fyzické osoby:**

§ 77 – 78 Občanského zákoníku

- **§ 79 NOZ: Ochrana pseudonymu**

Člověk může pro určitý obor své činnosti nebo i pro soukromý styk vůbec přijmout pseudonym. Právní jednání pod pseudonymem není na újmu platnosti, je-li zřejmé, kdo jednal, a nemůže-li druhá strana mít pochybnost o osobě jednajícího

Vejde-li pseudonym ve známost, požívá stejné ochrany jako jméno

Ochrana názvu právnické osoby

§ 132 - 135 Občanského zákoníku

Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy.

Název nesmí být klamavý.

Název může obsahovat jméno člověka, k němuž má právnická osoba zvláštní vztah, avšak pouze s jeho souhlasem.

Ochrana náleží právnické osobě proti tomu, kdo bez zákonného důvodu zasahuje do její pověsti nebo soukromí, ledaže se jedná o účely vědecké či umělecké nebo o tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství; ani takový zásah však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy právnické osoby.

Ochrana jména fyzické osoby

§ 77 – 78 Občanského zákoníku

Každý člověk má právo užívat své jméno v právním styku, stejně jako právo na ochranu svého jména a na úctu k němu. Člověk, který v právním styku užívá jiné jméno než své vlastní, nese následky omylů a újem z toho vzniklých.

Týká-li se neoprávněný zásah příjmení a je-li pro to důvod spočívající v důležitém zájmu na ochraně rodiny, může se ochrany domáhat samostatně manžel nebo jiná osoba dotčenému blízká, byť do jejich práva ke jménu přímo zasaženo nebylo.

Vztah práva duševního vlastnictví k ostatním právním předpisům

- Občanský zákoník (ochrana osobnosti, licenční smlouva, nekalá soutěž, ochrana jména a pseudonymu, ochrana názvu)
- Mediální zákony (RTV vysílání, periodický tisk, AVM služby na vyžádání)
- Ochrana osobních údajů

Rozhlasové a televizní vysílání

- Vysílatelé s licenci a vysílatelé ze zákona
- Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 231/2001 Sb.
- Zákon o Českém rozhlasu 484/1991 Sb.
- Zákon o České televizi 483/1991 Sb.
- Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 348/2005 Sb.
- Dohled vykonává Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (tzv. velká rada) a Rada ČT a Rada ČRo (tzv. malá rada)

Rozhlasové a televizní vysílání

- Odpovědnost za obsah vysílání nese provozovatel, odpovědnost za obsah reklamy nese její zadavatel
- Provozovatel má právo sestavovat obsah vysílání svobodně a nezávisle; výjimky a omezení:
- **Povinnosti při vysílání událostí značného společenského významu** – vlastník výhradních TV práv k vysílání takové události pro území Česka je nesmí využít tak, aby zamezil podstatné části veřejnosti její sledování bez poplatku a nezakódovaně v celoplošném vysílání, povinnost je vysílat živě; ze záznamu leda pokud se živě vysílá jiná taková událost
- Seznam těchto událostí vydává MKČR vyhláškou (patří sem pouze vybrané sportovní události – Olympiády, MS ve fotbale a hokeji, ME v hokeji...)

Rozhlasové a televizní vysílání

- **Vysílání krátkých zpravodajských výňatků** – vlastníků výhradních TV práv k **události zvýšeného zájmu veřejnosti** musí ostatním TV vysílatelům z Česka nebo ostatních států EU poskytnout na žádost přístup k signálu anebo záznam za účelem pořízení výňatků pro vlastní zpravodajství, max. však 90 vteřin
- Pro využití tohoto práva musí TV vysílatel stanovit „akreditační podmínky“ a to dostatečně předem a zveřejnit je na internetu;
- Akreditační podmínky nesmí být diskriminační
- Za přístup k signálu nebo záznamu může vysílatel vybírat poplatek, který ale nesmí přesáhnout vynaložené náklady

Rozhlasové a televizní vysílání

- **Volební spoty**
- Při volbách do PS Parlamentu, do Evropského parlamentu a volbě prezidenta republiky mají vysílatelé ze zákona (ČT a ČRo) povinnost poskytnout bezplatný vysílací čas všem kandidátům
- Volby prezidenta: 1. kolo 5 hodin ČRo a 5 hodin ČT, 2. kolo po 1 hodině
- Volby do PS: 14 hodin ČRo a 14 hodin ČT
- Volby do EP: 14 hodin ČRo a 14 hodin ČT
- Čas se rozdělí rovným dílem mezi kandidáty, vysílací čas určí los
- Odpovědnost za obsah spotu má zadavatel

Rozhlasové a televizní vysílání:

- Povinnosti provozovatelů RTV vysílání (srov. pojem vysílatel) ve vztahu k ochraně práv osob dotčených obsahem vysílání:
- **Právo na odpověď (§ 35):**
 - odvysílané skutkové tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti nebo soukromí fyzické osoby anebo jména nebo dobré pověsti právnické osoby – právo na odpověď + povinnost vysílatele odpověď odvysílat
 - rozsah musí být přiměřený obsahu napadeného sdělení, musí se omezit na skutkové tvrzení
 - právo nutno uplatnit do 30 dnů od vysílání
 - odvysílaná odpověď do 8 dnů od doručení
 - návrh musí být písemný, musí obsahovat návrh znění odpovědi
 - vysílá se ve stejném čase a pořadu, rovnocennou formou
 - musí být označeno jako „odpověď“

Rozhlasové a televizní vysílání:

- **Právo na dodatečné sdělení (§ 36)**

- odvysílané informace o probíhajícím (pravomocně neskončeném) trestním řízení, přestupkovém řízení nebo řízení o správním deliktu – právo na dodatečné sdělení o výsledku takového řízení + povinnost vysílatele sdělení odvysílat

- rozsah musí být přiměřený obsahu napadeného sdělení, musí se omezit na skutkové tvrzení
- právo nutno uplatnit do 30 dnů od pravomocného rozhodnutí
- odvysílaná odpověď do 8 dnů od doručení
- návrh musí být písemný, musí obsahovat návrh znění sdělení
- vysílá se ve stejném čase a pořadu, rovnocennou formou
- musí být označeno jako „dodatečné sdělení“

Pokud vysílatel neodvysílá odpověď nebo dodatečné sdělení – možnost se domáhat soudně, jen ale do 15 dnů od uplynutí 8mi denní lhůty pro odvysílání, pak právo zanikne

Rozhlasové a televizní vysílání:

- Výjimky z práva na odpověď a na dodatečné sdělení
- Provozovatel vysílání není povinen uveřejnit odpověď nebo dodatečné sdělení, jestliže
 - a) uveřejněním navrženého textu by byl spáchán trestný čin nebo správní delikt
 - b) uveřejnění navrženého textu by bylo v rozporu s dobrými mravy
 - c) napadené sdělení, popřípadě jeho napadená část je **citací sdělení třetí osoby určeného pro veřejnost nebo jeho pravdivou interpretací a jako takové bylo označeno nebo prezentováno**

Rozhlasové a televizní poplatky

- Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 348/2005 Sb.
- Poplatek není licencií, přestože se nazývá anglicky „licence fee“
- V Česku je navázán na vlastnictví nebo držení RTV přijímače, firmy a podnikatelé ho ale musí platit bez návaznosti na vlastnictví přijímače podle počtu zaměstnanců (od 25 zaměstnanců)
- Je určen na provoz a fungování vysílání veřejné služby, které je zřízeno zákonem a jehož úkolem je vytvářet vyvážený obsah pro všechny skupiny obyvatel
- Není závislý na počtu posluchačů/diváků a na tom, zda se poplatník na vysílání dívá / poslouchá
- Radio – měsíčně 55,- Kč, TV měsíčně 150,- Kč
- Platba RTV poplatku nesouvisí s platbou licenční odměny za sdělování veřejnosti dle Autorského zákona

Tiskový zákon (46/2000 Sb.)

- Týká se periodického tisku (noviny, časopisy a jiné tiskoviny vydávané nejméně 2x za rok pod stejným názvem a stejnou grafickou úpravou)
- Vydávání podléhá registraci MKČR
- Vydavatel má povinnost zasílat povinné výtisky (ministerstvu a Národní knihovně, Moravské zemské knihovně, krajským knihovnám, Městské knihovně v Praze a parlamentní knihovně)
- Za obsah odpovídá vydavatel, za reklamu zadavatel reklamy
- **Právo na odpověď a na dodatečné sdělení** – obdobně jako u RTV vysílání
- Lhůta pro uveřejnění je také 8 dnů od doručení žádosti, anebo v nejbližším dalším vydání

AVM služby na vyžádání

- Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání č. 132/2010 Sb.
- **AVM služba na vyžádání** – služba podobná TV vysílání ale šířená na internetu v čase a místě dle vlastní volby (catch-up services), která má hospodářskou povahu, soutěží s TV vysíláním a hlavním účelem je poskytování pořadů + musí být přístupná veřejnosti
- Provozovatel služby se musí registrovat u RRTV
- Pro vysílání obchodních sdělení platí obdobná pravidla jako u TV vysílání
- **Product placement** = umístění produktu – lze jak v TV vysílání, tak v AVM službách na vyžádání
- Je možný pouze v kinematografických dílech, v seriálech, ve sportovních a zábavních pořadech
- Umístění produktu musí být „přirozenou“ součástí děje (nelze produkt nadměrně zmiňovat nebo zvýrazňovat, pořad nesmí nabádat k nákupu zboží a umístěním produktu nesmí být ovlivněna redakční nezávislost a obsah pořadu <https://www.youtube.com/watch?v=gb-a1CGSYOk>

Ochrana osobních údajů

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů = GDPR)
- Osobní údaj = jakákoliv informace o fyzické osobě, z níž lze tuto osobu identifikovat, přímo i nepřímo
- Mezi osobní údaje patří i fotografie fyzické osoby a obrazový záznam fyzické osoby = subjektu údajů
- **Osobní údaje lze zpracovávat jen na základě právního důvodu (se souhlasem, na základě zákona, pro splnění účelu smlouvy, pro ochranu zájmů subjektu, pro plnění výkonu veřejné moci);** zpracování je jakákoliv systematická operace s os. údaji
- GDPR se nevztahuje na zpracování osobních údajů pro osobní potřebu a na náhodné nakládání s osobními údaji
- Subjekt údajů má právo na poskytnutí informací o všech údajích, které jsou o něm zpracovávány, na výmaz údajů a na přenos údajů

Ochrana osobních údajů

- **Kamerové systémy**: pokud se neprovádí záznam, nejde o zpracování osobních údajů
- V případě záznamu jde o zpracování – oznamovací povinnost ÚOOÚ byla GDPR zrušena
- Zákonným důvodem je nejčastěji ochrana majetku a bezpečnosti a ochrana proti vandalismu
- Před vstupem do sledovaného prostoru musí být upozornění na kamerový systém (proto nelze zpravidla zaznamenávat veřejná prostranství!)
- Záznam lze uchovávat jen po dobu nezbytnou ke splnění účelu kamerového systému (max. v řádu dnů) a kamery lze umístit jen na nezbytně nutná místa (např. vchody), pokud nelze zajistit jiný způsob naplnění účelu
- **Jednotlivé databáze údajů nelze slučovat a užívat pro jiné účely, než které byly předem stanoveny**

Svobodný přístup k informacím

- Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
- Státní orgány, územní samosprávné celky, veřejné instituce a subjekty, které na základě zákona rozhodují o právech a povinnostech osob v oblasti veřejné správy
- Zákon se nevztahuje na poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví
- Poskytnutí informace lze odmítnout, pokud by tím bylo porušeno autorské právo nebo pokud je informace chráněná jako obchodní tajemství
- Informace o osobnosti, projevech osobní povahy, soukromí a osobní údaje lze poskytnout jen v souladu s příslušnými právními předpisy
- Žádost o údaje se podává písemně, o odmítnutí poskytnutí údajů se vydává rozhodnutí, proti němuž se lze odvolat, při zamítnutí odvolání lze do 2 měsíců podat proti rozhodnutí žalobu k soudu

Děkuji za pozornost!